

1502861-41.2019.8.26.0058

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... autoria do réu Lucas pelo crime de roubo. Portanto, não só há a confissão do réu em sede policial, como há a narrativa dos policiais que o réu lhes confessou a conduta no tempo dos fatos e há o laudo pericial confirmando a autoria. Trata-se de conjunto probatório robusto para a condenação pelo crime de roubo.

Quanto às circunstâncias do concurso de agentes e do emprego da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

1ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502861-41.2019.8.26.0058 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502861-41.2019.8.26.0058

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2363487/2019 - DEL.POL.AGUDOS, 5689060 - DEL.POL.AGUDOS, 2930/19/101 - DEL.POL.AGUDOS, 2363487 - DEL.POL.AGUDOS, 2930/19/101 - DEL.POL.AGUDOS, 2363487 - DEL.POL.AGUDOS, 2930/19/101 - DEL.POL.AGUDOS, 2363487 - DEL.POL.AGUDOS, 2930/19/101 - DEL.POL.AGUDOS, 2363487 - DEL.POL.AGUDOS, 2930/19/101 - DEL.POL.AGUDOS, 2363487 - DEL.POL.AGUDOS, 2930/19/101 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Gabriel de Sousa Pardin

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré LUCAS GABRIEL DE SOUSA PARDIN pela imputação prática do crime do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal, ajuizada em 04.12.2020.

Narra a denúncia: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 22h30, na Rua Capitão Francisco Avato, 918, Centro, nesta

cidade e comarca de Agudos, LUCAS GABRIEL DE SOUSA PARDIM, qualificado a fl. 19, subtraiu para si, em concurso com o adolescente Matheus Cainan Jesus da Silva, coisa alheia móvel consistente em R\$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais) em espécie, pertencentes à empresa denominada "Autoposto Elefantinho", mediante grave ameaça exercida contra Mateus Augusto Dias Monteiro. Ao que se apurou, o denunciado, acompanhado do adolescente MATHEUS, adentraram no Autoposto Elefantinho, em uma moto Honda CG 150, de cor branca, sem placa, sendo que LUCAS dirigiu-se até a loja de conveniência, enquanto o adolescente ficou esperando na moto. Ato contínuo, o denunciado exigiu a entrega do dinheiro que estava no caixa, mediante emprego de arma de fogo. Em reação, Mateus Augusto entregou o dinheiro ao denunciado, sendo que, logo após, ele e o adolescente empregaram fuga do local. De acordo com o laudo pericial de fls. 36/45, a tatuagem de LUCAS é compatível com a localização da tatuagem no dorso da mão do autor do crime, constatada a partir de imagens capturadas por câmeras do Auto Posto, indicando que o denunciado é, de fato, o agente que praticou o delito em questão. Da mesma forma, a vítima confirmou, após observação atenta, que o suspeito apresentado pelos policiais militares, sendo LUCAS GABRIEL, era a mesma pessoa que subtraiu dinheiro em espécie, mediante grave ameaça, pertencentes ao Posto Elefantinho (fls. 7/8). É de suma importância ressaltar que o denunciado confessou a prática do crime, o que não deixa margem para dúvidas acerca da existência de indícios de autoria e materialidade (fl. 6). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUCAS GABRIEL DE SOUSA PARDIM como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal" (fls. 90/92).

Houve recebimento da denúncia em 10 de dezembro de 2020 (fls. 93/94). Houve resposta à acusação. Houve realização de audiência de instrução na data de 28.06.2022, tendo sido oferecidas alegações finais orais.

É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da autoria e materialidade

No mérito, a ação é PROCEDENTE. Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e a vítima. Por sua vez, o réu se tornou revel. Não obstante, o réu foi ouvido na fase policial, quando confessou o crime, conforme fl. 6 e 19. Nesse mesmo sentido foi a prova oral produzidas pela oitiva das testemunhas e da vítima, corroborando a confissão do réu em sede policial.

Ainda, há prova inequívoca da autoria do réu pelo laudo pericial de fls. 36/45, na qual há a confrontação entre a filmagem do crime nada de 10.12.2019, às 22h31min, na qual há a constatação de inconfundível tatuagem na mão esquerda do agente na filmagem que coincide com a tatuagem na mão do réu Lucas. Tal tatuagem foi destacada pelo relato da vítima em audiência de instrução. Trata-se, portanto, de circunstância suficientemente segura para apontar a autoria do réu Lucas pelo crime de roubo. Portanto, não só há a confissão do réu em sede policial, como há a narrativa dos policiais que o réu lhes confessou a conduta no tempo dos fatos e há o laudo pericial confirmando a autoria. Trata-se de conjunto probatório robusto para a condenação pelo crime de roubo.

Quanto às circunstâncias do concurso de agentes e do emprego da arma de fogo, também há prova segura. Com efeito, a vítima narrou com convicção e harmonia que havia um comparsa na motocicleta que concorreu para o crime, bem como que o réu empregou arma de fogo na sua conduta, o que está comprovado pelo laudo pericial das filmagens. Tal narrativa foi corroborada pela versão do próprio réu em sede policial, conforme fl. 19, quando confessou a cooperação dolosa do menor Matheus e o emprego da arma de fogo. Outrossim, nos termos do artigo 155 do CPP, os elementos de informação colhidos na investigação podem concorrer para a fundamentação, desde que não de modo exclusivo. Com efeito, a prova judicial derivada das oitivas das testemunhas e vítima é conclusiva quanto à autoria, sendo acompanhada pelos elementos do inquérito policial.

Portanto, há prova suficiente para a condenação do réu com as causas de aumento do concurso de pessoas (artigo 157, §2º, II do Código Penal) e o emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A do Código Penal).

II. 2 - Da Dosimetria

Desse modo, passo à dosimetria da pena. O crime imputado é aquele previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A do Código Penal, tendo sido praticado na data de 10.12.2019. Nessa data, a redação do artigo era, in verbis:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

§ 2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Em obediência ao sistema trifásico da fixação da pena, início a fixação pelas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Este artigo traz as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

Na primeira fase, reconheço como neutras todas as circunstâncias. Portanto, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.

Na segunda fase, sem agravantes. Porém, reconheço a atenuante da CONFISSÃO (artigo 65, III, d do Código Penal). Todavia, tendo em vista ter sido fixada a pena em seu mínimo legal, deixo de promover diminuição, nos termos da Súmula 231/STJ. Portanto, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão.

Passo à terceira fase da dosimetria. Aqui, reconheço a causa de aumento do concurso de pessoas (artigo 157, §2º, II do Código Penal). Portanto, promovo o aumento de 1/3 sobre a pena anteriormente fixada, isto é, aumento de 16 meses. Ainda, reconheço que há a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A do Código Penal). Assim, promovo o aumento de 2/3 sobre a pena intermediária anteriormente fixada, isto é, novo aumento de 32 meses. Portanto, fixo a pena definitiva em 8 anos de reclusão. Por fim, fixo 96 dias-multa (isto é, um dia multa para cada mês de condenação).

Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da parte ré LUCAS GABRIEL DE SOUSA PARDIN, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu LUCAS GABRIEL DE SOUSA PARDIN como incurso em um crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, II e §2º-A do Código Penal) à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 96 dias-multa. Fixo o regime inicial SEMIABERTO, fixando o dia-multa em 1/30 do salário mínimo do tempo do fato.

Ainda, CONDENO o réu em indenização mínima em favor da vítima no montante de R\$ 489,00, devendo incidir correção monetária pelo IPCA desde a data dos fatos (10.12.2019), servindo a presente sentença como título executivo.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol de culpados e execute-se a pena.

Estando o patrono dos acusados a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcarão os acusados com o pagamento das despesas processuais, observado a suspensão do benefício da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Agudos, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA